

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6095/2538

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
สิบลตรี วีระพันธ์ จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 176, มาตรา 246, มาตรา 247

ในชั้นอุทธรณ์โจทก์ทั้งฟ้องอุทธรณ์สำหรับจำเลยที่1ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่1ไปแล้วยอมลบล้างผลแห่งการยื่นอุทธรณ์คดีสำหรับจำเลยที่1จึงยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่1มิได้เป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ดังนี้เมื่อจำเลยที่1ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ก็ไม่มีหนี้จะให้จำเลยที่2ในฐานะผู้ใช้มอบหมายให้จำเลยที่2กระทำในหน้าที่ราชการมารวมรับผิดชอบโจทก์ได้อีกต่อไปปัญหาข้อนี้แม้จำเลยที่2จะมีได้ฎีกาแต่ก็เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(5)ประกอบมาตรา246,247

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการในสังกัดของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย สังกัดกระทรวงกลาโหมจำเลยที่ 1 ขั้บรณนด้บรทุกไปในหน้าที่ราชการของจำเลยที่ 2 ตัดหน้ารณนด้ค้ันหมายเลขทะเบียน 80 - 6713 ราชบุรี ในระยะกระชั้นชิด ทั้งไม่ให้สัญญาใด ๆ เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนกับรณนด้ค้ัน

หมายเลขทะเบียน 80 - 6713 ราชบุรี ทำให้รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80 - 6713 ราชบุรี ได้รับความเสียหายโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยจัดการซ่อมรถคันดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 104,328.38 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี คัดจากต้นเงิน 100,903 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นฝ่ายประมาทแต่เหตุเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ขับรถคันหมายเลขทะเบียน 80 - 6713 ราชบุรี ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมาสูงเกินควร ค่าซ่อมรถไม่เกิน 30,000 บาท ค่าจ้างลากรถไม่เกิน 700 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ แต่มิได้นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลอุทธรณ์จึงมีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้องอุทธรณ์สำหรับจำเลยที่ 1 ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 50,450.50 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 600 บาท นับแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2531 ต้นเงิน 20,434.50 บาท นับแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2531 และต้นเงิน 24,417 บาท นับแต่วันที่ 4 มกราคม 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยดังกล่าวนับถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 31.07 บาท และ 888.04 บาท ตามลำดับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 1 ผู้ทำละเมิดและจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ใช้มอบหมายให้จำเลยที่ 1 กระทำในหน้าที่ราชการของจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบฟ้อง แต่โจทก์ทั้งฟ้องอุทธรณ์สำหรับจำเลยที่ 1 และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 ไปแล้วการทั้งฟ้องอุทธรณ์สำหรับจำเลยที่ 1 ดังกล่าวย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นอุทธรณ์นั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 176 ดังนั้นคดีสำหรับจำเลยที่ 1 จึงยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เช่นนี้ก็ไม่เห็นจะให้จำเลยที่ 2 มาร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ได้อีกต่อไป จึงไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะกลับวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายประมาทและพิพากษาแก่ให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ได้ ปัญหาข้อนี้แม้จำเลยที่ 2 จะมีได้ฎีกา แต่ก็ยังเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบ มาตรา 246, 247

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(สถิตย์ ไพเราะ-นิเวศน์ คำผอง-สมคิด ไตรโสรัส)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ